贺州市G323线K734+830处“7·17”较大道路交通事故调查报告

2024年7月17日23时05分许，国道G323线K734+830处（贺州市钟山县公安镇路段）发生一起较大道路交通事故，造成3人死亡、1人受伤、6车不同程度损坏，直接经济损失约 22.94万元。

接到事故报告后，贺州市委、市人民政府领导高度重视，立即启动应急响应，第一时间组织公安、应急、消防、医疗等部门前往现场救援。市委书记、市长等领导分别对事故救援、事故善后等工作作出批示，事故救援、善后等工作有序推进，该事故未引起舆情。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，7月19日贺州市人民政府成立G323线K734+830处“7·17”较大道路交通事故调查组，市政府办及相关单位派人组成事故调查组，全面负责事故调查工作。同时，依法邀请市纪委监委、市检察院派员参加事故调查工作。

调查期间，调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的过程和原

因以及存在的问题隐患，依法认定了事故性质，提出了对有关单位、相关人员的处理建议和事故防范措施建议。经事故调查组调查认定：国道G323线K734+830处“7·17”较大道路交通事故是一起生产安全事故。现将调查情况报告如下：

一、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2024年7月17日，当事人龚某伟驾驶临时号牌桂JR7436号（实际登记车号为桂J7T332，以下表述为桂J7T332）小型轿车（核载5人，实载4人），由钟山县公安镇往钟山县城方向行驶，当日23时05分行驶至国道323线734公里830米路段时，越过道路中心线与对向由钟某驾驶的桂BC7067号重型自卸货车发生碰撞后，又与停在卓越汽修厂门前的桂JEG850号普通二轮摩托车、贺州M1271号电动自行车、一辆无号牌电动两轮摩托车及桂J7E878小型普通客车发生碰撞，造成桂J7T332号小型轿车驾驶员龚某伟及该车乘员陈某茂、陶某庆、陶某剑共4人受伤、六车不同程度损坏的道路交通事故。2024年7月18日1时10分许，龚某伟、陈某茂、陶某庆经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

2024年7月17日23时10分，公安中队值班民警周某来接110指令称：在钟山县公安镇马安山路口路段一辆小型轿车撞向墙体，车上人员4人昏迷，需中队出警处理，已报120救

护车。接警后公安中队负责人李某生带领值班民警周某来、莫某赐迅速赶往事故现场处置，并于当日23时20分许到达现场。公安中队民警立即把现场情况向钟山县公安局交通警察大队值班领导汇报，并立即开展事故现场救援、勘查取证、交通管制等工作，钟山县公安局交通警察大队负责人陈某文、副大队长刘某林立即组织警力赶到事故现场参与现场处置工作。对被困在桂J7T332号小型轿车内的人员进行救援救治，经急救后医生确认有三人死亡，对伤员陶某剑送钟山县人民医院进行处置后转市人民医院进行救治，尸体送钟山县殡仪馆妥善保存。

（三）事故善后情况

事故发生后，钟山县立即成立善后工作组，接待安抚死伤者家属，通知道路交通事故社会救助基金管理机构垫付伤者抢救费和三名死者丧葬费，龚某伟、陶某庆家属于7月26日处理火化尸体、陈某茂家属于7月30日处理火化尸体，伤者陶某剑经贺州市人民医院治疗，于8月11日出院，在家休养，目前各方家属情绪稳定。同时加强舆情监管，对现场人员、现场民用监控音视频资料等源头信息加强管控，密切网上信息监测，网上未发现与本次事故相关的舆情信息。

二、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 桂J7T332号小型轿车（事发时悬挂桂JR7436临时号牌）

车主：陶某剑，居民身份证号：4524**********137，地址：广西钟山县公安镇山*****。使用性质：非营运，核定载人数：5人，品牌型号：北京现代 ，发动机号：9B512213 ，车架号：LBEHDAEB39Y104050 ，登记日期：2009 年 2 月 11 日，检验有效期至2025 年 2 月。机动车强制保险、商业险有效期均为：2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，第三者商业险保额为 200 万元。

该车 2009 年 2 月 11 日在广东佛山车管所办理注册登记，2022 年 6 月 8 日电子转籍转入贺州市车管所，2024 年 2 月 19 日在广西数源汽车检测服务有限责任公司上线检测，2024 年 7 月 8 日在钟山县车管所办理转移登记业务。经核对电子档案、实车核对车辆识别代号、检验图片和视频，未发现套牌、违规办理登记、检测异常等业务情形。

2.桂 BC7067 号重型自卸货车

车属单位：柳州荣迅运输有限公司，地址：广西柳州市柳北区潭中中路 8 号华泰大厦 17-14。使用性质：货运 ，核定载人数：2 人，整备质量：15500kg,核定载质量：15370kg,总质量：31000kg，品牌型号：豪沃牌 ，发动机号：201117744287，车架号：LZZ1EXXG1LM729610，登记日期：2021 年 3 月 26 日，检验有效期至 2025 年 3 月。机动车强制保险、商业险有效期均为：2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日，商业险保额为 100 万元。道路运输证证号：桂交运柳字 450200044678 号，发

证时间：2024年5月10日，发证机关：柳州市柳北区交通运输局，经营范围：普通货运，审验有效期至2025年3月。

该车2021年3月25日在柳州市车管所柳工大道服务站查验车辆，2021年3月26日办理注册登记，经核查柳州市车管所保存的原始查验、登记档案资料与实车及车辆识别代号核对，未发现违规异常业务情形。

（二）事故当事人情况

1.龚某伟（桂J7T332号小型轿车驾驶员）

男，年龄35岁，公民身份号码：4524**********159，住址:广西钟山县公安镇*****，持E准驾车型驾驶证，驾驶证有效期止至2013年11月7日，状态：注销。无C1准驾车型驾驶证。在事故中经抢救无效死亡。

驾驶证申领考试情况:2007年10月12日在钟山县公安局交通警察大队车辆管理所受理准驾车型E的初次申领业务，同日龚某伟在钟山大队摩托车考场参加科目一、二、三考试，考试成绩分别为94分、90分、90分，于2007年11月7日领取驾驶证，档案编号450381595009。2016年1月16日，因吸毒成瘾未戒除，贺州市车管所注销其驾驶证。经核查，未发现有违规异常业务。近三年交通事故为0起，交通违法记录0条。

2.钟某（桂BC7067号重型自卸货车驾驶员）

男，年龄45岁，机动车驾驶证号:4523**********636，住址:广西兴安县华江瑶族乡*********,准驾车型:B2，档案编

号:450381595009，初次领证日期:2005 年 4 月 20 日，审验有效期止：2025 年 4 月 20 日，驾驶证期限：长期。当前状态：违法未处理/事故未处理,累积记分:2 分。道路运输从业人员从业资格证发证机关：桂林市道路运输管理处，发证日期：2019 年 4 月 22 日，从业资格类型;J-货运。在事故中未受伤。

2005 年 1 月 4 日在兴安县公安局交通警察大队受理准驾车型 B2 的初次申领业务,2005 年 2 月 24 日在兴安县公安局交通警察大队参加科目一考试，考试成绩为 93 分，2005 年 3 月 29 日、2005 年 4 月 19 日，在桂林市兴安县驾驶员考试中心分别进行科目二、三考试，考试成绩分别为合格、90 分。2005 年 4 月 20 日领证，档案编号为 450380014340。2011 年 4 月 12 日桂林市公安局交通警察支队车辆管理所受理了到期换证业务，2021 年 4 月 19 日办理驾驶证转出至广东省潮州市公安局交通警察支队车辆管理所，档案编号为 445192838391。2023 年 10 月 11 日桂林市公安局交通警察支队车辆管理所受理了满分考试业务，在桂林市兴安县考场进行考试，考试成绩为 92 分。

2023 年 10 月 13 日桂林市公安局交通警察支队车辆管理所办理了驾驶证转入业务，档案编号 450381595009。经核查，未发现有违规异常业务。

事发前近三年交通事故为 0 起，交通违法记录 54 条，均已处理完毕，当前累计记分 2 分。2012 年 2 月 21 日因交通肇事罪被全州县人民法院判处有期徒刑 1 年。

3.陶某庆（桂J7T332小型轿车后排右侧乘客）

男，年龄43岁，公民身份号码：4524**********138，地址：广西钟山县公安镇******，乘坐桂J7T332小型轿车后排右侧，事发时未系安全带，经抢救无效死亡。

4.陈某茂（桂J7T332小型轿车后排左侧乘客）

男，年龄49岁，公民身份号码：4524**********138，地址：广西钟山县公安镇****，乘坐桂J7T332小型轿车后排左侧，事发时未系安全带，经抢救无效死亡。

5.陶某剑（桂J7T332小型轿车前排副驾乘客）

男，年龄45岁，公民身份号码：4524**********137，地址：广西钟山县公安镇山*****，受轻伤，事发时乘坐桂J7T332小型轿车前排副驾。

6.钟某城（路外停放的桂J7E878小型普通客车所有人）

公民身份号码：4524**********13X，地址：广西钟山县公安镇****，事发现场南侧路外停放的桂J7E878小型普通客车所有人。

7.梁某（路外停放的桂JEG850号普通二轮摩托车所有人）

公民身份号码：4524**********115，地址：广西钟山县公安镇******，事发现场南侧路外停放的桂JEG850号普通二轮摩托车所有人。

8.梁某英（路外停放的贺州M1271号电动自行车所有人）

公民身份号码：4524**********166；地址：广西钟山县

公安镇********，事发现场南侧路外停放的贺州M1271号电动自行车所有人。

9.岑某威（路外停放的无号牌电动两轮摩托车所有人）

公民身份号码：4524**********13X；地址：广西钟山县公安镇**********，事发现场南侧路外停放的无号牌电动两轮摩托车（车架号:LGTDW3BA1NH009164）所有人。

（三）涉事相关单位及个人情况

1.柳州荣迅运输有限公司（桂BC7067号重型自卸货车车属单位）

成立日期:2020年4月29日；统一社会信用代码：91450205MA5PEXGR8E(3-1),注册资本:10万元；法定代表人：李某德；经营范围:普通货物道路运输，装卸搬运服务，商务信息咨询，机动车登记代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所:柳州市柳北区潭中中路8号华泰大厦17-14；登记机关:柳州市柳北区市场监督管理局，登记日期2023年4月28日，在柳州市柳北区交通运输局办理有中华人民共和国道路运输经营许可证，证号：桂交运管许可柳字450200006328号，证件有效期至2028年4月16日，发证日期:2024年4月17日，经营范围：普通货运。

登记在该公司名下的机动车有173辆，其中13辆为重型半挂牵引车，159辆为重型自卸货车，1辆为重型仓栅式货车。事发前近三年该公司所有的机动车交通事故情况：一般事故0

起，简易事故6起，造成2人受伤，财产损失50300元。

2.阳某（桂BC7067号重型自卸货车实际所有人）

性别：男，1978年12月14日出生，住址：广西兴安县溶江镇富江村委会******，公民身份号码：4523**********637。与柳州荣迅运输有限公司签订有车辆管理合同，约定交纳履行合同、安全营运风险保证金2000元，每年向柳州荣迅运输有限公司交纳管理服务费1000元、二保费600元、GPS服务费600元。

（四）事故道路环境及天气情况

事故地点位于贺州市钟山县公安镇境内的国道323线734KM+800M路段，为国道二级公路，道路呈东西走向，为干燥水泥混凝土路面，道路平直，视线良好，东往钟山县城方向、西往公安镇方向。公路南侧为卓越汽车修理店（安装有私人监控摄像头）、三鼎电子厂及其它民房，道路北侧为农田。现场勘查时天气为晴天夜间，现场路段无路灯照明，为原始现场。

该路段3公里范围（前后1.5公里）近三年发生交通事故情况：共发生一般程序处理的交通事故9起，造成2人死亡，8人受伤，简易程序处理事故134起，造成141人受伤，财产损失16100元。

（五）事发当日道路管养情况

2024年7月17日8时03分至12时03分，钟山公路养护中心巡查人员陶某辉，对G323线K698.8至K735进行巡查，巡查记录公路状态正常。

（六）事故现场情况

1.道路勘查情况

事发路段为机非混合交通双向二车道，道路中心施划有一条黄色虚线，道路南北两侧车道边缘各施划有一条白色实线，事故现场路段南北两侧车道内施划有6处（每处二条）黄色减速标线，道路全宽1208厘米、各车道宽均为400厘米，南、北侧路肩宽均为204厘米。公安镇往贺州方向有G323线贺州方向标志牌、最高限速70公里/小时标志牌，前方移动测速734KM+900M至727KM+600M标志牌，贺州往公安方向有事故多发警示标志牌、爆闪警示灯。往贺州方向距离现场约150米处有一天网监控摄像头。

2.肇事车辆现场勘查情况

（1）桂J7T332号小型轿车：该车车头朝北、车尾朝南停在现场道路南侧卓越汽车修理店门口外。该车头正前方部破损变形，前部灯具损坏，左前轮受损瘪气失压，该车前保险杆至发动机舱盖后侧受损，受损部位最高距地面70cm，前部上侧部分破损部件表面有红色刮擦漆片，左前翼子板挤压变形，左前车门变形，右前翼子板后部有变形，发动机舱盖受挤压变形位移至前挡风玻璃处、前挡风玻璃破损，发动机舱盖表面有多处新鲜红色油漆；该车底盘有明显的刮擦痕迹。

（2）桂BC7067号重型自卸货车：该车头朝西、车尾朝东停于现场的道路北侧路面上，其中该车的右前轮、右后轮外缘

中心点距测量基准线（道路北侧车道边缘白色实线，下同）分别为 170厘米、130厘米。经现场勘查发现，该车右前灯光装置偏移，该车前部自右前灯光装置左侧至左前灯光装置在距地高约70-90cm 处有新鲜破损变形刮擦痕，前部下侧部件变形破损至前轮处，前车牌下侧有疑似灯具部件嵌附物，该车左前灯光装置距地高约95-120cm 处有变形痕且灯罩破损，该车大灯、转向灯开关处于关的位置，手制动处于刹车位置，车辆挡位为空挡。

3.现场路面痕迹

（1）路面轮胎印痕：在道路北侧车道内路面上发现桂 BC7067号重型自卸货车左后轮制动拖印，长度为2350cm，起点距离基准线为270cm。

（2）路面挫划印痕：在事故现场路面上发现桂 J7T332号小型轿车碰撞后底盘与路面的挫痕，起点位于道路北侧车道内，距离基准线250cm，往前延伸至桂 BC7067号重型自卸货车左后方又向道路南侧延伸，延伸至道路南侧路边边缘线消失，总长为3430cm。

4. 现场其他财产损失情况

（1）停放在道路南侧路外卓越汽修厂门前的桂 J7E878 小型普通客车，品牌型号：丰田牌 GTM6480ASL,左前轮损坏漏气、左前角下方部位被撞损坏表面车漆。

（2）停放在道路南侧路外卓越汽修厂门前的桂 JEG850 号

普通二轮摩托车，品牌型号：雅迪牌YD1200DT-74B，车身尾部车牌上方部位被撞损坏。

（3）停放在道路南侧路外卓越汽修厂门前的贺州M1271号电动自行车，品牌型号：爱玛TDR6048-1Z，车身尾部车牌上方部位被撞损坏。

（4）停放在道路南侧路外卓越汽修厂门前的无号牌电动两轮摩托车（车架号:LGTDW3BA1NH009164），车辆型号：BL1500DT,品牌：本铃牌，车身尾部车刹车灯部位被撞损坏。

5.事故车辆行驶轨迹

（1）桂BC7067号重型自卸货车行驶轨迹:

经调取货运车辆安全管理云平台桂BC7067号重型厢式货车行车信息记录，该车2024年7月17日13时至2024年7月17日23时行车轨迹及驾驶员驾车时间段如下:

①2024年7月17日13时13分至13时47分，在贺州市富川瑶族自治县佳惠百货西南292米处，停车时长34分。

②2024年7月17日13时51分至14时49分，钟某驾驶该车在华润电力（贺州）有限公司装载脱硫石膏，停车时长58分钟。

③2024年7月17日14时50分至17时49分，该车在贺州市富川瑶族自治县佳惠百货西南335米处停车，停车时长2小时58分30秒。

④2024年7月17日17时58分至18时37分，钟某驾驶

该车由富川201省道、207国道进入平桂区望高镇，行车时长39分。

⑤2024年7月17日18时37分至22时17分，该车在平桂区广西绿嘉农业科技发展有限公司东南处停车，停车时长3小时40分30秒。

⑥2024年7月17日22时17分钟某驾驶该车由广西绿嘉农业科技发展有限公司东南出发至23时05分发生事故，行车时长48分。

（2）桂J7T332号小型轿车行驶轨迹:

2024年7月17日晚上20点35分龚某伟驾车搭载陶某剑等人到达公安镇真味鸡饭店停车吃饭，21点30分龚某伟驾车搭载陶某剑、陶某庆、陈某茂、陶某金离开真味鸡饭店送陶书金至公安镇三客塘村陶某金家，休息约1小时后龚某伟驾车往钟山县城方向行驶。事发前2分钟驾驶车辆从公安镇卫生院路口驶出经过公安街粮所门口天网卡口往钟山方向至事故发生。

6.检验鉴定情况

（1）车辆技术、事故碰撞形态和车速检验鉴定

车辆技术鉴定结果: 根据防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定:（1）桂BC7067号重型自卸货车的灯光系统技术状况不符合标准要求；制动系统技术状况不符合标准要求；转向系统技术状况符合标准要求。（2）临时号牌桂JR7436号（桂J7T332号）小型轿车的灯光系统因事故受损无法正常通电检测，其

前照灯及后位灯事发前能正常点亮；制动系统技术状况符合标准要求；转向系统在事故中受损致无法正常转向。

事故碰撞形态结果：根据防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定显示：本次事故形态为：桂BC7067号重型自卸货车由东往西行驶至事发路段时，其前部与对向行驶至此的临时号牌为桂JR7436号小型轿车（桂J7T332）前部于事发路段北半幅车道内发生接触碰撞，后桂BC7067号重型自卸货车头朝西尾朝东停于路面北半幅车道内、临时号牌为桂JR7436号小型轿车（桂J7T332）滑移至现场道路南侧路外并头朝南尾朝北与房屋前车辆保持接触状态。

车速鉴定结果：根据防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定显示：（1）桂BC7067号重型自卸货车事发时的车辆速度为53km/h。（2）临时号牌桂JR7436号（桂J7T332号）小型轿车事发时（通过视频画面参考线）的车辆速度约为59km/h。

（2）驾驶人毒物、血液酒精含量检验鉴定

①根据《现场检测报告书》：钟某的检测样本经现场检测，结果为：（吗啡、苯胺类、氯胺酮）均阴性。

②根据《贺州市公安局物证鉴定所检验报告》：从所送检材04-2024-91-J-1（龚某伟血样）、04-2024-91-J-2（陈某茂血样）、04-2024-91-J-3（陈某茂尿样）、04-2024-91-J-4（陶某庆血样）和04-2024-91-J-5（陶某庆尿样）中均未检出吗啡、可待因、O-单乙酰吗啡、替苯丙胺（MDA）、甲基苯丙胺、二

亚甲基双氧安非他明（MDMA)、去甲氯胺酮、氯胺酮、苯甲酰爱康宁和可卡因。

③根据《广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》鉴定意见：依据检验结果，送检试管编号JF6391970（龚某伟）血液样本中检测出乙醇含量为258.83mg/100ml。

④根据广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见：依据检验结果，送检试管编号JF6392055（钟某）血液样本中未检出乙醇。

（3）尸体检验鉴定

①根据广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定：死者龚某伟的死亡原因推断因交通事故致颅脑损伤、双侧股骨骨折并创伤性休克导致呼吸、循环衰竭死亡。

②根据广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见：死者陈某茂的死亡原因符合交通事故致颅脑损伤死亡。

③根据广西盛邦司法鉴定中心司法鉴定意见：死者陶某庆的死亡原因符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（4）受伤人员伤情检验鉴定

根据桂林市正诚司法鉴定中心司法鉴定意见：陶某剑因道路交通事故受伤致左侧第3、6、8、9、10肋及右侧第2-5肋骨骨折属轻伤一级；致第2颈椎粉碎性骨折、第3颈椎骨折、胸1-5、8、9椎体压缩性骨折属轻伤一级；致胸骨骨折属轻伤二级；致左跟骨骨折属轻伤二级；致肢体缝合创累计长34.5厘米属轻伤二级；致皮肤擦伤面积累计30.8平方厘米属轻微伤；致挫伤

面积累计88.0平方厘米属轻微伤。

7.肇事车辆载客、载物情况

（1）桂J7T332号小型轿车核载5人，事发时实载4人。

（2）桂BC7067号重型自卸货车核载2人，实载1人，桂BC7067号重型自卸货车整备质量为15500kg，核定载质量为15370kg，经过磅称重桂BC7067号重型自卸货车总重为96780kg，实载货物81280kg，该车事发时载物超过核定载质量的428.82%。

三、事故现场相关方的违法行为过错分析

（一）龚某伟（桂J7T332号小型轿车驾驶人）

龚某伟未经公安交通管理部门培训、未依法取得机动车驾驶证，未督促车上后排乘员使用安全带，在醉酒状态下驾驶小型轿车上路行驶，越过道路中心黄色虚线占道行驶与对向驶来的机动车发生正面碰撞，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款[1]、第二十二条第二款[2]、第三十五条[3]和《广西壮族自治区道路交通安全条例》第四十条第二款的规定[4]。

（二）钟某（桂BC7067号重型自卸货车驾驶人）

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：“机动车、非机动车实行右侧通行。

[4] 《广西壮族自治区道路交通安全条例》第四十条第二款：“机动车行驶时，驾驶人和乘坐人员应当按照规定使用安全带。驾驶人应当督促乘坐人员使用安全带。”

钟某驾驶制动系等机件不符合技术标准、擅自改装加高货箱栏板加重车身整备质量、载物严重超过核定载质量的重型自卸货车上路行驶，因制动系不合格及严重超载，遇到紧急情况采取紧急制动措施时增加了制动距离降低制动效能，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第十六条、及第四十八条第一款的规定[5]。

（三）陈某茂、陶某庆（桂 J7T332 号小型轿车乘员）

在乘坐机动车时未按规定使用安全带，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条的规定[6]。陈某茂、陶某庆在事故发生时，未系安全带缺少必要的安全保护，加重事故损害的后果。

（四）陶某剑（桂 J7T332 号小型轿车乘员）

乘坐在桂 J7T332 号小型轿车副驾驶位的陶某剑无导致此次交通事故发生的交通违法过错行为。

（五）钟某城、梁某、梁某英、岑某威（停放在道路南侧路外卓越汽修厂门前车辆所有人）

停放在道路南侧路外卓越汽修厂门前的桂 J7E878 小型普通客车所有人钟某城、桂 JEG850 号普通二轮摩托车所有人梁

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第十六条：“任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；”及第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条的规定：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”

某、贺州M1271号电动自行车所有人梁某英、无号牌电动两轮摩托车（车架号:LGTDW3BA1NH009164）所有人岑某威无导致此次交通事故发生的交通违法过错行为。

四、调查过程发现的其他问题及分析

（一）柳州荣迅运输有限公司

一是该公司负责人李某德、分管安全生产责任人岑某对安全生产重视不够，安全生产管理存在漏洞，安全生产隐患排查治理不到位，流于形式，未认真排查整改公司车辆存在的擅自改装、严重超限超载等安全隐患，未认真开展公司车辆日常维护工作。今年以来共收到梧州市、广东省连山县交通运输执法部门对公司所属车辆超限运输告知书分别有11起、5起，柳州市交通运输局执法部门对公司所属车辆超限运输责令改正违法行为通知1起，柳州市交警部门发现公司多辆车辆擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据通知责令整改2起，公司收到通知后，整改不认真不到位，仅对涉事车辆驾驶员进行安全教育学习，未采取有效措施对公司所有车辆进行全面排查整改，导致公司所属车辆擅自改装、路面运输超限超载情况未得到有效整改遏制，桂BC7067号重型自卸货车长期存在加高货箱栏板、多次严重超限超载安全隐患未得到有效整改。

二是公司制定的安全教育计划内容不全面针对性不强，没有根据公司车辆运营特点有针对性的制定安全教育内容，安全教育内容停留在恶劣天气、节假日安全驾驶、典型交通事故案

例等内容，对公司货运车辆容易发生的擅自改装、超限超载隐患的安全教育没有涉及，驾驶员、车主安全教育没有体现出全覆盖，对驾驶员的教育形式主要依赖于APP小程序学习的形式，对于安全教育学习的过程监督不强、未对安全教育情况进行考核，导致驾驶员安全生产教育培训不到位。

综上，柳州荣迅运输有限公司存在未掌握桂BC7067车辆驾驶员实际情况，对驾驶员安全教育和培训不到位，未认真开展隐患排查治理等问题。

（二）华润电力（贺州）有限公司

2024年7月17日13时49分，钟某驾驶桂BC7067号重型自卸货车进入华润电力（贺州）有限公司称重，车身空重25680kg，2024年7月17日14时46分，钟某驾驶装完货物（脱硫石膏）的桂BC7067号重型自卸货车称重出厂，总重98160kg，净重72480kg，已严重超限超载，但无任何工作人员告知其需返回卸货，不能超限超载出厂。除此之外，在华润电力（贺州）有限公司“副产品发运销售管理系统”小程序中7月的销售历史订单还查询到，桂BC7067号重型自卸货车分别在2024年7月13日11时01分、16日10时26分，从华润电力（贺州）有限公司装载脱硫石膏总重达90760kg、93420kg出厂。

综上，华润电力（贺州）有限公司存在未建立健全管理制度，未制止在该公司装载货物严重超限超载的桂BC7067重型自卸货车出厂的问题。

（三）灵川县永久修配厂

2024年3月2日，桂BC7067号重型自卸货车实际所有人阳某联系易某庆整改车辆货箱和维修后门并代为送检，约定并通过微信支付给易某庆3350元，其中整改车厢和检测费用3000元，维修后门300元，轮胎拆装50元。当日钟某驾驶车辆到该修配厂交给易某庆，把该车原超高超重车厢整体换装合规的车厢后，易某庆于2024年3月4日把车开到灵川县建安机动车检验有限公司交由灵川县车之旅汽车服务部经营者郑某办理上线检测业务，并通过微信转帐1600元检测费给郑某，郑某在建安机动车检验有限公司支付了775元检测费用，办理通过了检测业务后，郑某通知易某庆把车开回修配厂，在该修配厂把原来的超重超高的车厢安装复原。除桂BC7067号重型自卸货车外，该修配厂还使用为桂BC7067号重型自卸货车换装的合规车厢为其他约20多辆车辆换装提供过线服务。

综上，灵川县永久修配厂存在超经营范围开展汽车维修改装业务的问题。

（四）桂林灵川县建安机动车辆检测有限责任公司

桂BC7067重型自卸货车2024年3月4日在桂林灵川县建安机动车辆有限公司进行安全技术检验，并于当天通过检验，安检机构出具了检验合格的检测报告。通过对该车检验数据、图片、视频核查发现，车厢两侧没有按规定打刻车辆识别代码。

综上，桂林灵川县建安机动车辆检测有限责任公司在对

桂BC7067号重型自卸货车年度检验业务中，存在检测不规范的问题。

（五）全州县公安局交通管理大队

在对桂BC7067重型自卸货车驾驶人钟某的询问中，钟某反映其2011年底，在全州县因驾车发生道路交通事故致一人死亡且在事故中负主要责任，被全州县人民法院以交通肇事罪判处了有期徒刑一年，但驾驶证一直未被吊销。经调查，钟某以上所述属实。2011年10月26日23时30分许，钟某驾驶桂C20863号重型仓栅式货车由湖南往桂林方向行驶，当行驶至国道322线230公里+380米路段时，由于超速、超载、操作不当等原因与前方正在掉头由蒋某军驾驶的桂H32089号小轿车（搭载蒋某萍）发生碰撞，造成一起蒋某军受伤住院治疗、蒋某萍经医院抢救无效死亡，两车不同程度损坏的交通事故。2011年11月9日，全州县公安局交通管理大队作出道路交通事故认定书，认定钟某承担事故的主要责任；2011年11月23日对钟某采取强制措施，2011年11月24日，移送全州县人民检察院审查起诉；2012年2月21日，全州县人民法院作出（2012）全刑初字第31号刑事判决书，判决被告人钟某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年；该判决书生效后，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款："违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾

驶证。”之规定，全州县公安局交通管理大队应吊销钟某机动车驾驶证，但因办案民警工作疏忽，至今未吊销钟某机动车驾驶证。

综上，全州县公安局交通管理大队存在办案民警工作疏忽，未及时吊销构成交通肇事罪的钟某的机动车驾驶证的问题。

（六）钟山县公路养护中心

2024年7月17日8时03分至12时03分，钟山公路养护中心巡查人员陶某辉，对G323线K698.8至K735进行巡查，公路状态正常。事故发生的G323线k734+780-K734+880路段，该路段处于直线路段，路面为水泥混凝土路面9米宽，路肩为土路肩1.5米宽，路面通行状况良好，路肩平整密实，路面标志标线完善。但事故发生的G323国道钟山县路段还存在部分路面中心线、边缘线磨损不清晰，沿线村庄、学校标志、限速标志、注意行人、注意儿童的标志不完善，路口树木及灌木丛未及时清理遮挡视线等隐患情况。

五、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1. 龚某伟在醉酒状态下驾驶小型轿车上路行驶，越过道路中心黄色虚线占道行驶与对向正常行驶的机动车（桂BC7067号重型自卸货车）发生正面碰撞是导致此次事故发生的直接原因。

2. 钟某驾驶制动系等机件不符合技术标准、擅自改装加高

货箱栏板加重车身整备质量、载物严重超过核定载质量的重型自卸货车上路行驶，因制动系不合格及严重超载，遇到紧急情况采取紧急制动措施时增加了制动距离降低制动效能，其违反了道路交通相关法律法规，但其道路交通违法行为不是导致此次事故发生的直接原因。

（二）事故性质认定

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T2628-2003）等有关法律法规和标准，经调查认定：G323线K734+830处“7·17”较大道路交通事故是一起生产安全事故。

六、对事故有关人员及单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，现就事故有关人员和单位作出如下处理建议：

（一）对有关人员的处理建议

1.龚某伟

桂J7T332号小型轿车驾驶人，在事故中死亡，建议由贺州市公安交警部门依法依规予以处理。

2.钟某

桂BC7067号重型自卸货车驾驶人，驾驶机件不符合技术标准、擅自改装加高货箱栏板加重车身整备质量、载物严重超

过核定载质量的重型自卸货车上路行驶，建议由贺州市公安交警部门根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律规定，依法依规予以处理。

（二）对有关企业的处理建议

1. 柳州荣迅运输有限公司

柳州荣迅运输有限公司存在未掌握桂BC7067车辆驾驶员实际情况，对驾驶员安全教育和培训不到位，未认真开展隐患排查治理等问题，建议由柳州市交通运输部门另行调查处理。

2.华润电力（贺州）有限公司

未建立健全管理制度，未制止在该公司装载货物严重超限超载的桂BC7067重型自卸货车出厂的问题，建议由贺州市交通运输部门、发展改革部门依法依规予以处理。

3.灵川县长久修配厂

存在超经营范围开展汽车维修改装业务的问题，建议由桂林市交通运输部门另行调查处理。

4.桂林灵川县建安机动车检测有限责任公司

桂林灵川县建安机动车检测有限责任公司开展机动车检测业务不规范的问题，建议由桂林市公安交警部门另行调查处理。

（三）对其他单位的处理建议

1.全州县公安局交通管理大队

未按规定吊销钟某机动车驾驶证的问题，建议由桂林市公

安交警部门另行调查处理。

2.柳州市柳北区交通运输局

对辖区内的柳州荣迅运输有限公司存在的多项严重违法行为未及时履行行业安全监管职责的问题，建议柳北区人民政府另行调查处理。

3.钟山县公路养护中心

对所管辖的G323国道钟山县路段存在标志标线不完善、陈旧模糊等隐患问题，建议由桂东公路发展中心依法依规予以处理。

七、事故防范整改措施建议

针对事故原因及暴露出来的有关问题，为吸取事故教训，防范类似事故的重复发生，有效遏制道路交通事故，调查组提出以下有关事故预防措施：

（一）深入开展“安全生产治本攻坚三年行动”，狠抓“顽瘴痼疾”专项整治

贺州市、桂林市和柳州市公安交警、交通运输、公路养护部门要深刻认识安全生产重要性，结合安全生产治本攻坚三年行动的有关部署要求，深刻剖析当前道路交通安全领域存在的风险隐患问题，认真查找事故防控的薄弱环节，组织开展人、车、路等道路交通安全要素的风险隐患排查，分类制定有针对性的管控措施，做到“逢违必究、逢患必除”，全面提升道路交通管理本质水平；要持续深入推进道路交通安全“顽瘴痼疾”专

项整治工作，严厉查处打击超速、超载、超员、酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶等危害交通安全的违法违规行为，有针对性地组织开展专项整治。特别是钟山县要针对道路交通安全生产事故多发的现状，针对性的强化道路、车辆、人员的多方位的安全隐患排查，防止类似事故继续发生。

（二）强化宣传教育培训，抓好道路安全事故源头防控

贺州市、桂林市和柳州市公安交警、交通运输部门要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，拓展道路交通安全宣传的广度和深度，营造道路交通严抓严管严处的氛围，切实提高交通参与者的交通安全意识。要通过多形式、多渠道的宣传教育培训活动，不断提高驾驶人员的守法意识、安全意识、文明意识和自我保护意识，自觉做到遵守道路交通法律法规，自觉抵制交通违法行为，做到文明驾驶、安全出行，从源头上预防和减少道路交通事故。

（三）强化安全防范理念，充分发挥事故的警示教育作用

事发地钟山县人民政府要落实属地责任，扎实开展道路交通综合整治行动。市公安交警、交通运输、公路养护等部门要高度重视此次事故暴露出来的问题和教训，举一反三，综合运用明查暗访、通报约谈等制度措施，督促道路货运企业严格落实安全生产主体责任，强化所属车辆的技术性能管理和驾驶员交通安全学习培训，确保运营车辆车况良好、车辆运行监管到

位，驾驶员具有良好的交通安全意识和驾驶技能；要加强路面巡逻管控，特别是加强事故频发路段的管控，充分发挥视频监控等科技支撑力量作用，科学合理安排勤务，加大对超速、超载、“三超一疲劳”、非法营运等交通违法行为的巡查、执法力度，规范道路交通安全秩序；要加强道路交通安全宣传教育，提升道路运输企业安全管理和公众交通安全文明守法意识，有效预防道路交通事故的发生，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

（四）强化货物运输企业安全生产主体责任落实，提升企业安全管理能力

柳州荣迅运输有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强货运企业安全生产管理，完善各项安全生产管理规章制度和操作规程，提升应急处置能力。严格执行道路交通安全、安全生产法律法规和规章制度，强化对企业名下所属车辆驾驶人员的安全生产培训和教育，加大对车辆的日常维护管理和隐患排查治理，确保安全生产责任落实到位、安全培训教育管理到位、应急救援处置到位。事故调查中存在问题的其他单位，要对调查发现的问题立行立改，其他同类型企业要举一反三，认真做好事故隐患排查和整治工作。